

ESTADO DE NECESSIDADE

Elementos do crime		
Fato Típico	Antijuridicidade (ilicitude)	Culpabilidade
• Conduta • Resultado • Relação de causalidade (nexo causal) • Tipicidade	• É presumida Excludentes de ilicitude: • Legítima defesa • Estado de necessidade • Estrito cumprimento do dever legal • Exercício regular de direito	• Imputabilidade • Potencial consciência da ilicitude • Exigibilidade de conduta diversa

ILICITUDE

Exclusão de ilicitude

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

ESTADO DE NECESSIDADE

CP:

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

ANOTAÇÕES

REQUISITOS

a) Perigo Atual



Situação clássica de estado de necessidade: duas pessoas, em um naufrágio, disputam um colete salva-vidas. Nesta disputa, uma mata a outra. A pessoa que praticou a conduta não será responsabilizada, porque agiu em estado de necessidade, causa excludente de ilicitude.



Obs.: perigo é a exposição do bem jurídico a situação de risco. Pode ser proveniente de outra conduta humana, de um animal ou de força da natureza.

Obs.: estão em vermelho as situações que não podem ser consideradas como perigo atual.

Obs.: perigo iminente é aquele que está prestes a acontecer, mas não é atual ainda. O art. 24 do CP somente menciona perigo atual. No entanto, em casos concretos apresentados em provas, pode ser que um perigo iminente seja situação de estado de necessidade.

ATENÇÃO

Se o examinador cobrar a definição da excludente de ilicitude do estado de necessidade, marque a opção que apresente somente perigo ATUAL.



b) Situação de perigo que não tenha sido causada voluntariamente pelo agente

- Estado de necessidade é negado àquele que dolosamente criou a situação de perigo.
- E aquele que causa culposamente a situação de perigo? Este pode alegar estado de necessidade?

1ª Corrente: Sim. A expressão “voluntariamente” indica dolo. De forma que somente o agente que dolosamente criou a situação de perigo não pode alegar estado de necessidade.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2ª Corrente: Não. A conduta culposa também é uma conduta voluntária, somente o resultado que é involuntário. O agente que cria a situação de perigo por sua negligência, imprudência ou imperícia não pode alegar estado de necessidade.

ATENÇÃO

Sobre a polêmica, somente a FGV se manifestou, utilizando o entendimento da 1ª corrente: o agente que cria a situação de perigo culposamente pode alegar o estado de necessidade.

DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/MPE-AM/AGENTE/2013) Rivaldo ateou fogo em seu apartamento para receber o seguro correspondente. No entanto, não conseguiu sair do imóvel pelas portas e tentou escapar pela janela, com a utilização de uma corda, juntamente com a sua empregada Nair. A corda começou a romper-se e, em face da existência de perigo atual e inevitável para sua vida, fez Nair desprender-se da corda, cair e morrer, o que permitiu que descesse até o solo. Nesse caso, Rivaldo
- a. Não agiu em estado de necessidade, porque era razoável exigir-se o sacrifício do direito próprio em situação de perigo.
 - b. Agiu em estado de necessidade, porque não podia de outra forma salvar-se da situação de perigo.
 - c. Não agiu em estado de necessidade, porque a situação de perigo foi provocada por sua vontade.
 - d. Agiu em estado de necessidade, porque o perigo era atual e inevitável.
 - e. Agiu em estado de necessidade, porque o perigo era eventual e abstrato.

COMENTÁRIO

O agente criou dolosa e voluntariamente a situação de risco.

ANOTAÇÕES



c) Ameaça a direito próprio ou alheio

Para que uma pessoa esteja em estado de necessidade, ela pode agir de forma a proteger um direito próprio ou alheio. Logo, é possível tanto o estado de necessidade próprio quanto o estado de necessidade de terceiro.

d) Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo

Art. 24. § 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

Situação clássica é a do bombeiro por ocasião de incêndio.

Ressalva: a lei não exige atos heroicos e suicidas por parte de agentes públicos. Portanto, em situações nas quais não seja viável salvar a vida da vítima sem que o agente morra, a lei não impõe atitudes heroicas ou suicidas.

e) Inevitabilidade da conduta lesiva

Art. 24. (...) nem podia de outro modo evitar.

Absoluta indispensabilidade da conduta para evitar o resultado lesivo. O agente deve usar o meio menos gravoso para evitar o perigo. Ressalva: não se exige do agente que age em estado de necessidade uma atitude fria e calculista diante de situação de perigo atual. Logo, deverá ser uma situação muito óbvia para que o agente seja responsabilizado.

f) Inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado

Art. 24. (...) cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. (...)

- Ponderação de valores (razoabilidade) – sacrifício de um bem jurídico para proteger outro bem jurídico.
- Somente pode ser exigido o sacrifício de bens jurídicos de valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido.

ANOTAÇÕES

Não se pode alegar estado de necessidade se o agente protege um bem jurídico de menor valor e sacrifica um bem jurídico de maior valor. Exemplo: pode ocorrer o sacrifício de um bem patrimonial para salvar uma vida. O inverso (sacrificar uma vida para proteger o patrimônio) não é admitido.

g) Conhecimento da situação justificante

Não está expresso no art. 24, trata-se de construção doutrinária.

Elemento subjetivo – o agente deve saber que está agindo em estado de necessidade.

O elemento subjetivo é o conhecimento do agente de que ele está agindo acobertado sob estado de necessidade. Exemplo: o agente subtrai um veículo e, posteriormente, acontece um maremoto. Na hipótese, o agente somente consegue salvar-se em virtude da subtração. O agente, portanto, não tinha o conhecimento da situação de perigo e não poderá valer-se da excludente de ilicitude.

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
